

1502761-80.2019.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo Grecco

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... 3ª Vara de Ubatuba - fls. 165) e 1 tráfico de entorpecentes (autos nº 4487-08.2015, 1ª Vara de Ubatuba - fls. 165). Motivo pelo qual agravo em 1/6 a pena base anteriormente fixada, por três vezes devido às três reincidências do réu, totalizando três anos de reclusão e dias 15 multa.

Contudo, necessária a aplicação da atenuante genérica decorrente da confissão espontânea do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502761-80.2019.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502761-80.2019.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDICARLOS VIEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Grecco

Vistos.

EDICARLOS VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, do Código Penal, por ter, supostamente, subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 Controle de vídeo game, marca Playstation 4, e 01 aparelho kinect, marca Xbox360, além de acessórios e peças de vestuário, pertencentes a Rosanira Peixoto de Albuquerque, totalizando prejuízo de R\$ 2.545,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais). O crime teria sido cometido na madrugada de 13 de setembro de 2019, por volta de 05h15min, no estabelecimento "Rosa Peixoto Brechó", situado na Rua Coronel Ernesto de Oliveira, nº 167, Centro - Ubatuba.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2020 (fls. 64/65).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 93/94).

Designada audiência, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação (termos de audiência às fls. 147/148). O réu foi interrogado, na mesma ocasião, confessando a autoria do crime.

Apresentada Folha de Antecedentes do acusado (fls. 151/162) e Certidões (fls. 163/167).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 171/174).

Alegações finais do acusado (fls. 179/183).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

O réu é denunciado como incurso no art. 155, §4º, do Código Penal, que tipifica a seguinte conduta:

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel [...] § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas."

A materialidade dos fatos encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/5, bem como pelo laudo pericial indireto de fls. 35/8, laudo de avaliação indireta de fls. 46/7 e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, outrossim, é certa.

As narrativas das testemunhas da acusação, especialmente no que tange ao depoimento da Sra. Vanessa, deixam claro que o réu, furtivamente, adentrou ao estabelecimento comercial "Rosa Peixoto Brechó" e subtraiu para si objetos de valor que se encontravam na vitrine da loja, na madrugada de 13 de setembro de 2019.

A testemunha Vanessa, proprietária do estabelecimento, alegou que mora acima da loja e presenciou todos os fatos, confirmando a ruptura do cadeado da porta frontal pelo acusado.

O réu, por sua vez, confessou a autoria do crime e justificou suas condutas alegando ser dependente químico e, portanto, ter agido em estado de abstinência. Negou ter utilizado ferramentas para adentrar ao comércio, afirmando ter usado somente a força de suas mãos.

Contudo, extrai-se do laudo pericial indireto (fls. 36) realizado no inquérito, que a fechadura da porta do estabelecimento, de fato era nova, aparentando reparo recente. Portanto, verídica a narrativa descrita pela inicial acusatória, enquadrando-se a conduta do réu ao art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Passo, portanto, à individualização da pena.

Trata-se de crime de furto qualificado, pelo rompimento ou destruição de obstáculo, que prevê pena em abstrato de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Na primeira fase do critério trifásico, considerando os critérios estabelecidos pelo art. 59, do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal de dois anos e 10 dias multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é multireincidente, por dois furtos (autos nº 2027-87.2011, 2ª Vara de Ubatuba – fls. 164; autos nº 5318-90.2014, 3ª Vara de Ubatuba – fls. 165) e 1 tráfico de entorpecentes (autos nº 4487-08.2015, 1ª Vara de Ubatuba – fls. 165). Motivo pelo qual agravo em 1/6 a pena base anteriormente fixada, por três vezes devido às três reincidências do réu, totalizando três anos de reclusão e dias 15 multa.

Contudo, necessária a aplicação da atenuante genérica decorrente da confissão espontânea do réu, motivo pelo qual atenuo em 1/6 a pena fixada, resultando em dois anos e oito meses de reclusão e 12 dias multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a diminuição da pena aventada pela defesa, por inexistirem nos autos provas de que o réu, no momento do ocorrido, não estivesse em plenas faculdades mentais ou, ainda, sob o efeito de entorpecentes.

Portanto, tem-se a pena definitiva do réu de reclusão de dois anos e oito meses de reclusão e 12 dias-multa.

Atento, ainda, à vulnerabilidade financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e no prazo estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Ademais, verifico que o réu tem vasto histórico criminal, pelo que não faz jus a substituição da pena por restritiva de direitos, sendo reincidente. O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, à luz do disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu EDICARLOS VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e oito meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 12 (doze) dias-multa, por incurso no art. 155, §4º, do Código Penal.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea “a”, do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Deixo de fixar valor mínimo da reparação dos danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, pela ausência de comprovação e dimensionamento preciso do prejuízo.

Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e no artigo 399 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD, oficie-se ao TRE (CF, artigo 15, inciso III), expeça-se mandado de prisão, remetendo-se ao Juízo das Execuções Criminais e, oportunamente, inexistindo pendências, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Ubatuba, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA